

Business und Recht 2

Zusammenfassung

Autorinnen und Autoren

Katharina Tschirky

Datum

16 June 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Obligationenrecht - Gesetzessammlung	3
1.1. Entstehung einer Obligation	3
2. Obligationenrecht - Erklärungen	3
2.1. Rechtssubjekte (Personen)	3
2.2. Culpa in contrahendo	3
2.3. Verträge	3
2.3.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit	4
2.3.2. Voraussetzungen für Verträge	4
2.3.3. Gesetzliche Bestimmungen	4
2.3.4. Vertragstypen	4
2.3.5. Formvorschriften	4
2.3.6. Vertragsform	5
2.3.7. Stellvertretung	5
2.3.8. Vertragsschluss	6
2.3.8.1. Ausdrückliche Willensäußerung	6
2.3.8.2. Konkludente Willensäußerungen	6
Glossar	7

1. Obligationenrecht - Gesetzessammlung

1.1. Entstehung einer Obligation

- Vertrag (Art. 1-40 ff. OR)
- Unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)
- Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

Andere Rechtsgründe:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)
- Culpa in contrahendo

2. Obligationenrecht - Erklärungen

2.1. Rechtssubjekte (Personen)

Natürliche Personen: Menschen

Juristische Personen:

- AG (Art. 620 ff. OR)
- GmbH (Art. 772 ff. OR)
- Genossenschaft (Art. 828 ff. OR)
- Verein (Art. 60 ff. ZGB)
- Stiftung (Art. 80 ff. ZGB)

Merke: Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind keine juristischen Personen, sondern Rechtsgemeinschaften. Im Rechtsverkehr treten diese Gesellschaften trotzdem unter eigener Firma auf. Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind unter ihrer Firma parteifähig und damit prozess- und betreibungsfähig (vgl. Art. 562 OR).

2.2. Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo: Schuldhaftes Verletzung vorvertraglicher Pflichten, wobei eine allfällige Schadenersatzpflicht unabhängig davon eintreten kann, ob der Vertrag in der Folge gültig zustande kommt oder nicht. Grundlage ist Art. 2 Abs. 1 ZGB.

2.3. Verträge

AT = Allgemeiner Teil, Art. 1 bis 183 OR

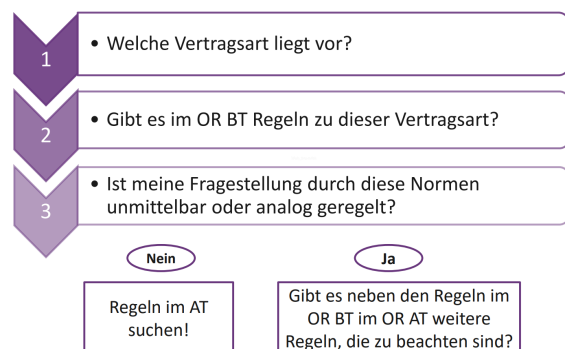
- Allg. regeln im OR (Vertragsschluss, Willensmangel etc.)

BT = Besonderer Teil, ab Art. 184 OR

- Vertragsarten (Kaufvertrag, Mietvertrag etc.)

Antrag: Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist. **Begrifflichkeiten:**

- Empfangsbedürftigkeit
- Unterscheidung verbindlicher - und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)



2.3.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Tatsächliche Gültigkeit eines Vertrages hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

2.3.2. Voraussetzungen für Verträge

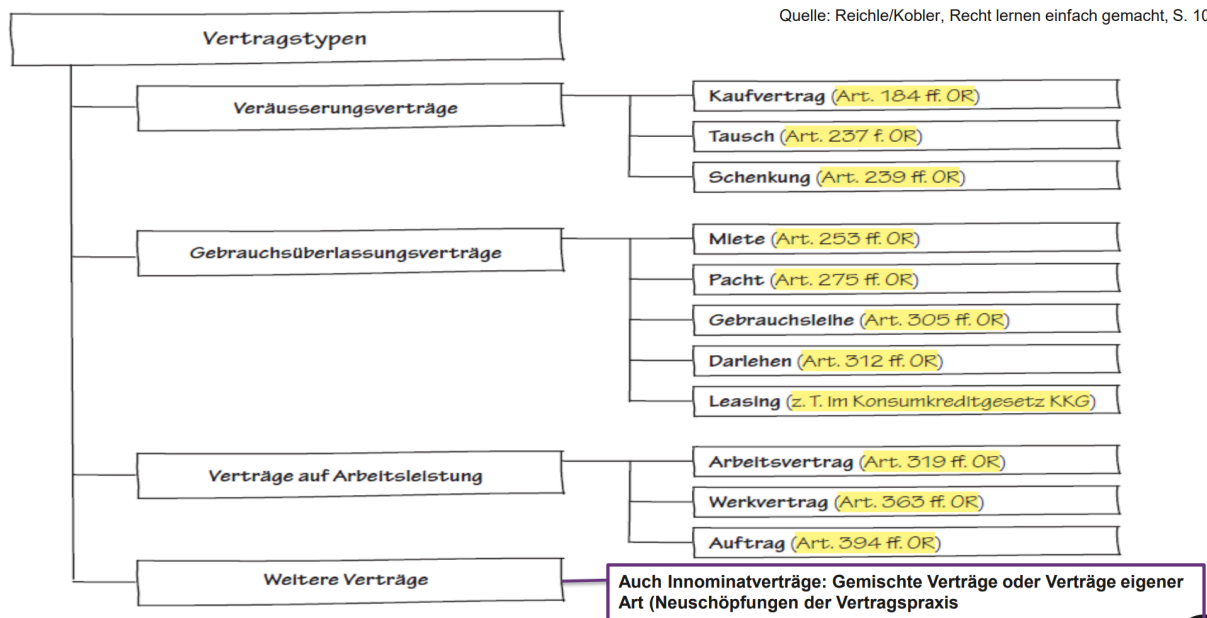
- (beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoß der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich
- Kein Willensmangel
- Gültige Stellvertretung

2.3.3. Gesetzliche Bestimmungen

Dispositive Gesetzesbestimmungen: Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Zwingende Gesetzesbestimmungen: Die zwingenden Gesetznormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

2.3.4. Vertragstypen



2.3.5. Formvorschriften

Gründe:

1. Beweissicherung

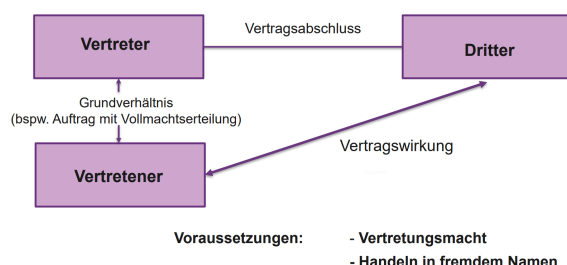
2. Schutz vor übereilem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

2.3.6. Vertragsform

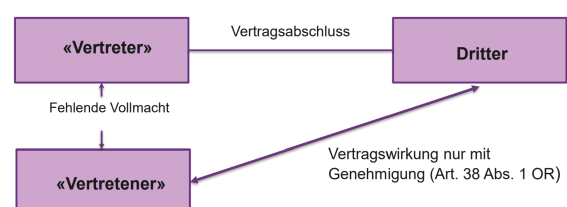
Vertragsform	Merkmale	Beispiele
Formfreiheit (Art. 11 OR)	Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder die Abrede eine solche vorschreibt.	• Einzelarbeitsvertrag • Mietvertrag • Kaufvertrag • Darlehen
Einfache Schriftlichkeit (Art. 13–15 OR)	Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.	• Schenkungsversprechen • Lehrvertrag • Versicherungsvertrag • Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag
Qualifizierte Schriftlichkeit	Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.	• Bürgschaft • Testament
Öffentliche Beurkundung	Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson, z. B. Notar. Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.	• Grundstückkaufvertrag • Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis • Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt • Ehe- und Erbvertrag

2.3.7. Stellvertretung

Mit Ermächtigung



Ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Sog. Unehchte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

2.3.8. Vertragsschluss

Willensäusserung: Angebot und Annahme.

2.3.8.1. Ausdrückliche Willensäusserung

Beispiele:

- mündlich
- schriftlich per Brief, E-Mail, SMS
- durch Gesten

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

2.3.8.2. Konkludente Willensäusserungen

Stillschweigen

Grundsatz: **keine** Willensäusserung.

Ausnahmen (Stillschweigen = Willensäusserung) betreffen unter anderem Art. 6 OR.

Beispiele:

- Wer noch nicht verfallene Mietzinse stillschweigend entgegennimmt, stimmt implizit einer Verlängerung der Miete zu.
- Beauftragung eines Anwalts (Art. 395 OR)

Weiteres schlüssiges Verhalten

Beispiele:

- wortloses Hinlegen von Waren auf das Beförderungsband an der Kasse
- wortloses Hinlegen des Kaufpreises am Kiosk
- Einwurf von Münzen am Getränkeautomaten zum Kauf eines Süssgetränks

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

Glossar

Begriff	Fundstelle
Vertragsfreiheit	Seite 2
Stellvertretung	Seite 2
Konkludente Willensäußerungen	Seite 2
Natürliche Personen	Seite 3
Juristische Personen	Seite 3
Culpa in contrahendo	Seite 3
Antrag	Seite 3
Vertragsfreiheit	Seite 4
Dispositive Gesetzesbestimmungen	Seite 4
Zwingende Gesetzesbestimmungen	Seite 4
Formfreiheit	Seite 5
Stellvertretung	Seite 5
Willensäußerung	Seite 6
Konkludente Willensäußerungen	Seite 6